



Kodeworks Eiendom As
Fjordgata 30
7010 Trondheim

Oppreisning av klagefrist og utsatt iverksetting - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) viser til klage på innkreving av tvangsmulkt, datert 18.06.2026.

Dere har klaget på første, andre og tredje gangs innkreving av tvangsmulkt, datert henholdsvis 19.03, 17.04 og 03.06.2026.

Klage på tredje gangs innkreving er innenfor klagefristen, jf. forvaltningsloven § 51 femte ledd, jf. § 29.

Klagefristen for første og andre gangs innkreving er utløpt. Dere har anmodet om oppreisning for oversittelse av klagefristen, jf. forvaltningsloven § 31, eventuelt en omgjøring av innkrevingen, jf. forvaltningsloven § 35.

Dere har også anmodet om utsatt iverksetting av innkrevingen, jf. forvaltningsloven § 42.

Vedtak:

TBRT gir oppreisning for oversittelse av klagefristen for første og andre gangs innkreving av tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven § 31.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Beslutning:

TBRT gir utsatt iverksetting av innkrevingen, jf. forvaltningsloven § 42. Beslutningen om utsatt iverksetting kan ikke påklages.

Saksbehandling og begrunnelse for vedtak:

Oppreisning for oversittelse av klagefrist

Klagefristen for både første og andre gangs innkreving av tvangsmulkt har utløpt, jf. forvaltningsloven § 51 femte ledd, jf. § 29. Dere har anmodet om oppreisning av klagefristen.

Til grunn for anmodningen, har dere anført følgende:

a) KodeWorks Eiendom AS kan ikke lastes for fristoverskridelsen

I perioden fra mottak av 1. og 2. gangs innkreving og frem til levering av rammesøknad 12. mai 2026, var KodeWorks Eiendom AS' fulle kapasitet rettet mot å ferdigstille og levere rammesøknaden – den faktiske løsningen på situasjonen. Å levere en substansiell juridisk klage innen 3 uker, mens man parallelt driver et komplekst rehabiliteringsprosjekt av et verneklasse B-bygg fra 1857 uten heltids juridisk stab, var ikke realistisk. TBRT har på sin side juridisk rådgiver i fast stilling. Den strukturelle asymmetrien tilsier at fristen bør praktiseres med rimelighet, jf. også EMK artikkel 6 om tilstrekkelig tid til å forberede forsvar.

b) Det foreligger særlige grunner, jf. § 31 b)

Rammesøknaden ble levert 12. mai 2026 – etter at begge de fristbrutte innkrevingsperiodene var avsluttet. Søknadens innlevering endret situasjonen vesentlig: prosjektet er nå konkret, i offentlig saksbehandling og ubestridelig i gang. Dette er ny faktisk informasjon som ikke forelå da fristene løp, og som er direkte relevant for forholdsmessighetsvurderingen av innkrevningene. Det er av særlige grunner rimelig at klagenes prøves i lys av dette.

c) Klagen er fremsatt uten ugrunnet opphold

Denne klagen sendes umiddelbart etter at vi ble kjent med den rettslige muligheten til å klage på de enkelte illeggelsene, og senest innen fristen for 3. gangs innkreving.

TBRT har gjennomgått dokumentasjonen som er inngitt sammen med klagen, og i saken for øvrig.

Etter en samlet vurdering finner vi at det foreligger særlige grunner for å gi oppreisning for klagefristen, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b, når det gjelder første og andre gangs innkreving av tvangsmulkt. TBRT finner det rimelig og hensiktsmessig å behandle klage på alle tre innkrevningene samlet, da innkrevningene gjelder samme forhold, og utløper fra samme vedtak om tvangsmulkt.

Vi kan heller ikke se at oppreisningen er til skade eller ulempe for andre. jf. forvaltningsloven § 31 andre ledd.

Klage på første, andre og tredje gangs innkreving av tvangsmulkt, datert henholdsvis 19.03, 17.04 og 03.06.2026 vil etter dette bli realitetsbehandlet.

Da TBRT gir oppreisning for oversittelse av klagefristen, finner vi det ikke nødvendig å vurdere omgjøring av vedtaket etter forvaltningsloven § 35.

Klage på første, andre og tredje gangs innkreving av tvangsmulkt vil etter dette bli behandlet i en egen separat behandling av klageutvalget i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Utsatt iverksetting

Dere har også anmodet om utsatt iverksetting av illeggelsen av tvangsmulkt.

I og med at TBRT har gitt oppreisning for klagefristen, finner vi å behandle utsatt iverksetting av første, andre og tredje gangs innkreving.

Etter forvaltningsloven § 42 er utgangspunktet at iverksettelsen av vedtaket ikke skal utsettes selv om vedtaket er påklaget til overordnet forvaltningsmyndighet. TBRT har imidlertid en skjønnsmessig myndighet til å gjøre unntak fra dette utgangspunkt.

Avgjørelsen av spørsmålet om oppsettende virkning er underlagt forvaltningens frie skjønn. Spørsmålet om å utsette iverksettingen av et vedtak må i første rekke skje etter en avveining mellom den interesse tiltakshaver har i at vedtaket gjennomføres straks, og den interesse klager må antas å ha i å kreve iverksettingen utsatt. Dersom den faktiske situasjon vanskelig kan gjenopprettes om vedtaket gjennomføres, vil dette være et moment som taler for at en venter med gjennomføringen til overprøving er foretatt.

Det anføres fra klager at innkreving av tvangsmulkt vil sette eier i en vanskelig økonomisk situasjon, og at oppgraderingen av brannsikkerheten vil lide som en følge av den økonomiske belastningen en tvangsmulkt vil bety.

TBRT finner etter en helhetsvurdering å innvilge utsatt iverksetting av innkrevingen av tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksetting gjelder første, andre og tredje gangs innkreving av tvangsmulkt, datert henholdsvis 19.03, 17.04 og 03.06.2026.

Med hilsen

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende

Geir Jacobsen
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Eirik Larsen

Mottakere
Kodeworks Eiendom As Fjordgata 30 7010 Trondheim

INFORMASJON OM KLAGERETT

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis dere ønsker å klage på vedtak som dere har fått underretning om.

Klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan dere klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, som tar standpunkt til den. Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er klagenemden i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, bør dere oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Dere kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom dere mener Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak dere klager over
- årsaken til at dere klager
- den eller de endringer som dere ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens

§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

Dere kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til dere fordel. Reglene om erstatning for sakskostnad finnes i forvaltningsloven § 36.